



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione collegiale, in persona di:

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Filomena Albano	Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Ciani	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36442/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente

TRA

- Parte_1 (C.F.: C.F._1), nato a Catanzaro il 03.07.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Samantha Luponio, giusta procura speciale in atti;

-ricorrente-

E

- CP_1 (CodiceFiscale_2), nata a Messina il 24.07.1969, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Nucaro Amici e Manuela D'Urso, giusta procura speciale in atti;

-resistente-

NONCHÉ

Con l'intervento del Pubblico Ministero

-interventore ex lege-

OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.

CONCLUSIONI: come all'udienza del 30.01.2024.

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, [...]
Pt_1 -premesse che: con sentenza n. 12905/2022 (n. 53055/2019 R.G.), resa dal Tribunale di Roma il 14.07.2022 e depositata il 05.09.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Orvieto il 22.09.1991 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Orvieto al n. 107, parte 2, serie A, anno 1991), veniva assegnata la casa coniugale alla moglie; veniva stabilito un contributo paterno al mantenimento del figlio Persona_1 di euro 1500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie; e un assegno divorzile in favore della moglie di euro 1500,00- tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'assegno per il mantenimento del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente; la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma, Salita di Poggio S. Lorenzo n. 10), in comproprietà tra le parti; la revoca dell'assegno divorzile in favore di CP_1 o, in subordine, la sua riduzione.

Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto della domanda, l'aumento dell'assegno divorzile, determinandolo nella misura a euro 1.800,00, da porre a carico del Pt_1 o quanto meno la conferma dell'importo attuale; la conferma dell'assegnazione della coniugale; che il ricorrente continui a corrispondere il mantenimento ordinario del figlio

Persona_1 e le spese straordinarie.

All'udienza del 30.01.2024 le parti, per il tramite dei loro procuratori, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. In particolare, il ricorrente rappresentava che il figlio

Persona_1 (quasi trentenne), dopo aver lasciato gli studi, si era stabilmente introdotto nel mondo del lavoro, essendo stato assunto come impiegato con contratto a tempo indeterminato dalla società *Org_1* (in data 17.11.2022, cfr. all. 8 ricorso introduttivo), percependo una contribuzione mensile di 2.154,69 (annua lorda €. 30.155,33), oltre rimborso forfettario mensile di €. 450,00 per spese di viaggio. [...]

Pt_1 rappresentava che la moglie aveva modificato la propria situazione economica avendo ricevuto in eredità beni che le consentivano una autosufficienza economica.

Di contro, *CP_1* deduceva che il figlio *Per_1* non poteva considerarsi pienamente economicamente autosufficiente, stante la precarietà della sua posizione (lavorando dapprima per società *Org_2* società consortile riconducibile alle attività lavorative paterne, con rapporto di lavoro subordinato alla durata del cantiere, presso la sede del cantiere stesso in località Fortezza -Bolzano-, successivamente per la società *Organizzazione_3* con lettera del 21.09.2023, con inizio dal 24.09.2023 quale impiegato con il ruolo di "*Org_4*", con luogo di lavoro in Località Mules, Campo di Trens -BZ-), e la inadeguatezza della retribuzione percepita. In considerazione di ciò, la resistente chiedeva la conferma della casa coniugale, anche in considerazione del fatto che l'attuale situazione alloggiativa del figlio (container di 10 mq circa, posto al campo base di Fortezza, messogli a disposizione dal datore di lavoro e alloggio/container presso il cantiere in località Mules) non avrebbe potuto essere considerata una situazione abitativa congrua. Con riguardo invece alla dedotta modificazione della propria situazione patrimoniale la signora ribadiva di essersi sempre occupata della casa e della famiglia, lasciando i suoi studi e la sua occupazione nel 1993 per volontà dello stesso ex marito, deducendo che quanto pervenutole per successione ereditaria non le avrebbe consentito di vivere una esistenza dignitosa, anche in considerazione del fatto che era diventata proprietaria solo di porzioni di beni immobili, peraltro non produttivi di reddito (cfr. all. 31 comparsa di costituzione su cessazione contratto di locazione immobile sito in Orvieto, Piazza San Giovenale 12, comunicazione di risoluzione del 20.07.2022).

Il GD, letto l'art. 473 bis.22 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, invitate le parti a precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale e riservava la decisione al Collegio.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre, ricorrente, della autonomia economica del figlio *Persona_1* (08.06.1994).

Dal 2013 al 2017 il ragazzo ha frequentato la facoltà di ingegneria dell'università *Org_5* " ove ha sostenuto solamente due esami; dal 2017 al 2021 ha frequentato il corso di laurea in economia presso l'università *Org_6* senza sostenere esami; dal 2021 fino al marzo 2023 è stato iscritto presso l'università *Org_7*, ove non ha mai sostenuto neanche un esame. Esternata la volontà di interrompere il proprio percorso di studi, il ragazzo ha reperito -anche grazie al padre- un'occupazione (in data 23.05.2022 con durata sino al 25.11.2022, con retribuzione mensile lorda per complessivi €. 2.154,69, annua lorda €. 30.155,33), venendo assunto dapprima con contratto a tempo determinato e, di lì a poco, con contratto a tempo indeterminato sempre presso la società *Org_1* sede di lavoro presso Fortezza (provincia di Bolzano), oltre rimborso forfettario mensile di € 450,00 (cfr. all. 8 ricorso); di recente vi è stato il passaggio alla società *Orga* con cambio di mansione, aumento di livello impiegatizio (5°livello) ed

incremento della retribuzione (€ 2.500 netti al mese, comprensivi di 13ma e 14ma, oltre a vitto, alloggio a carico della società e rimborso spese mensile).

Per_1, da circa due anni si è quindi trasferito in provincia di Bolzano, vivendo presso un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro.

Sulla scorta della istruttoria complessivamente svolta, dato atto della produzione documentale depositata da entrambe le parti, è emerso in maniera inequivocabile che

Persona_1, peraltro oramai trentenne, ha raggiunto una propria professionalità, in grado di consentirgli di rendersi indipendente economicamente.

Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).

Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 n. 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221). Secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “... la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016).

Orbene nel caso specifico è indubbio che l'età del figlio (che a giugno avrà 30 anni), la circostanza che lo stesso abbia lasciato la casa familiare, trasferendosi presso la località dove lavora, comportino la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere l'assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.500 mensili (nonché il difetto di legittimazione attiva della madre a richiederlo per assenza del presupposto della convivenza).

Il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio a far data dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, attesa la progressività della predetta emancipazione.

Per le ragioni sopra esposte, va altresì revocata l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Salita di Poggio S. Lorenzo n. 10), in comproprietà tra le parti, a [...]

CP_1 essendo venuti meno i presupposti dell'assegnazione della stessa, stante l'autonomia del figlio trentenne e la circostanza che questi si è trasferito da quasi due anni presso il luogo di lavoro.

In secondo luogo, *Parte_1* ha chiesto revocarsi l'assegno divorzile pari ad euro

1.500 mensili posto a suo carico in favore di CP_1 sul presupposto delle migliorate condizioni economiche della ex moglie. Di contro la resistente, ha chiesto che fosse disposto l'aumento dell'assegno divorzile ad euro 1.800 mensili sulla base del miglioramento della situazione economica del ricorrente o, comunque, la sua conferma. Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario compiere valutazioni preliminari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto.

Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. "concezione bifasica" per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda.

Nella pronuncia delle Sezioni Unite citata, la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione della norma *"più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ... dagli artt. 2, 3 3 29 Cost."* ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma. Quanto alla natura dell'assegno divorzile la Suprema Corte, rilevando come *"lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare"*, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata su parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia alla natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.

Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi *"dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio"*.

L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di revoca/riduzione dell'assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale; gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come "nomadi" senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia

dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.

Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare *“il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita.*

Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato *“a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.*

Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di desumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.

È, infatti, di immediata evidenza che maggiore è la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni ed allo sviluppo delle capacità reddituali di ciascuno, in una valutazione che impone la piena equi ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, ed il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.

Oltre a ciò, il Supremo Collegio ha precisato che, *“... la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi”* (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 345 del 10.01.2023).

Compiute tali premesse, nel caso di specie, occorre accertare la situazione economico-reddituale delle parti, per valutare se la resistente abbia acquisito mezzi adeguati e/o sufficienti al fine di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e sia in grado di procurarseli.

Orbene, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, risulta che

Il signor Parte_2 risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti (datata 15.11.2023), dalla documentazione reddituale e patrimoniale depositata e da quanto dichiarato dallo stesso in udienza- lavora alle dipendenze della società Org_9

[...] con inquadramento dirigenziale, dichiarando una contribuzione mensile netta pari a circa 8.000 euro, oltre tredicesima e quattordicesima e bonus (negli ultimi tre anni, come da modello 730 depositato: anno 2020, euro 97.616,00; anno 2021, euro 105.740,00; anno 2022, euro 126.523,00 – nel periodo intercorrente da maggio-ottobre 2023: maggio 2023, euro 8.274,15; giugno 2023, euro 8.270,56; luglio 2023, euro 16.919,58; agosto 2023, euro 8.168,43; settembre 2023, euro 34.979,50; ottobre 2023, 7.991,71).

A seguito della morte del padre, il ricorrente è divenuto proprietario di alcuni beni immobili siti a Catanzaro ed è stato destinatario dell'importo di euro 100.000,00 somme destinate -come dichiarato dal Parte_1 a far fronte a tutte le spese familiari fino alla definizione della successione. Con riguardo al suo patrimonio, il ricorrente ha rappresentato che, rispetto all'epoca del divorzio, è rimasto invariato, ad eccezione del

cespite pervenutogli per successione e in uso esclusivo alla madre, la signora [...] *CP_2* che ne è usufruttaria per 9/12 (cfr. all. 23 ricorso introduttivo). Oltre a ciò, il *Pt_1* ha dichiarato di essere proprietario della quota del 47% (la restante parte di proprietà della signora *CP_1* dell'immobile ex casa familiare, sito in Roma, Salita di Poggio S. Lorenzo n. 10; la proprietà superficiaria per 1/2 con la signora *CP_1* di n. 2 box auto siti in Roma alla via Tripoli n. 142; la proprietà esclusiva di un box auto sito in Roma, alla via Collalto Sabino n. 24/26; la nuda proprietà dell'immobile sito in Copanello di Stalletti (CZ), in usufrutto alla madre *Controparte_2* la multiproprietà di un appartamento in Porto Rotondo; la nuda proprietà dell'immobile sito in località Costaraba (Montauro, CZ); la proprietà per 3/12 e nuda proprietà per 9/12 di immobile con annesso garage sito in Catanzaro. Il ricorrente ha rapporto di convivenza con la signora *Parte_3*.

Con riguardo alla situazione patrimoniale della signora *CP_1* -vista la dichiarazione sostitutiva del 29.12.2023, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese all'udienza del 30.01.2024-, la resistente ha dichiarato di aver svolto attività di figurante in trasmissioni e fiction televisive (anno 2020, euro 980 lordi; anno 2021, euro 4.153 lordi; anno 2022, euro 2.423 lordi, oltre indennità *Org_10* riconosciute per l'ammontare di 3.478 euro lorde; anno 2023, euro 265,51, oltre una indennità Covid-19 accreditata dall'*CP_3* per la somma di euro 150). Riguardo le proprietà immobiliari, la signora *CP_1* ha dichiarato di essere proprietaria della quota del 53% della casa coniugale sita in Roma, Salita Poggio San Lorenzo, 10; della quota di 1/2 del diritto di proprietà superficiaria con l'ex marito di due garage in Via Tripoli, 142; della quota del 50% , unitamente alla madre signora *Parte_4* di un appartamento sito in Roma, Via Lago Tana n. 16 int. 28, pervenutale per successione a seguito della morte del padre, signor *Persona_2* ad oggi in uso esclusivo alla madre; della quota di proprietà superficiaria del 50% del box via Tripoli 142 int. 25 in Roma, pervenutale per successione, non produttivo di reddito; della quota del 50% (il restante 50% in nuda proprietà, riservandosi la madre l'usufrutto) dell'immobile sito in Orvieto, Piazza San Giovenale n. 12, non produttivo di reddito, stante la cessazione del contratto di locazione in data 20.07.2022; della quota di 1/2 di un locale ad uso magazzino, con annesso terreno, in località Canale Vecchio in Orvieto (TR).

Dalla documentazione patrimoniale e reddituale depositata è emerso che la situazione tra le parti è rimasta sostanzialmente invariata, essendo entrambe divenute proprietarie di cespiti immobiliari pervenuti per successione, i quali non hanno alterato la loro posizione complessiva, non comportando un incremento patrimoniale significativo.

Pertanto, sulla scorta delle suindicate risultanze istruttorie, il Collegio, aderendo all'orientamento tracciato dalla Corte di Cassazione, ritiene che sussistano i presupposti per la conferma dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in favore della resistente, debitamente valutate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come emergenti dagli atti, considerata la evidente sperequazione tra le condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente rispetto a quelle della resistente e considerato che la stessa, nel corso del matrimonio, durato oltre vent'anni, si è occupata continuativamente della cura e delle esigenze del figlio *Persona_1* e della famiglia.

Pertanto, in considerazione delle sopra descritte risultanze, il Collegio reputa equo confermare a carico del signor *Pt_1* ed in favore della signora *CP_1* l'assegno mensile, considerate le complessive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come risultanti dagli atti e come sopra evidenziate, rigettando sia la domanda revoca sia di aumento dell'assegno proposta dalla signora *CP_1* (in quanto eventuali nuovi maggiori introiti acquisiti dal signor *Pt_1* successivamente al divorzio, non possono in alcun modo essere ricondotti al contributo fornito dalla moglie per la vita familiare)

Sul punto la Corte di Cassazione ha osservato che, nella fattispecie emarginata, non trattandosi di un incremento della ricchezza derivante da reddito da lavoro, l'ex coniuge non vanterebbe alcuna aspettativa qualora l'altra parte abbia conseguito un aumento del proprio reddito, non avendo contribuito in alcun modo all'accrescimento patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 8057 del 11.03.2022)

Le spese devono dichiararsi compensate per l'accoglimento solo parziale del ricorso.

P. Q. M.

il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in parziale modifica della sentenza n. 12905/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 05.09.2022, così decide:

- dichiara cessato l'obbligo di *Parte_1* di versare a *CP_1* l'importo di euro 1.500 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio *Persona_1* [...] nonché l'obbligo di pagare le spese straordinarie, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;

- revoca l'assegnazione a *CP_1* della casa coniugale in Roma, Salita di Poggio S. Lorenzo n. 10;

- conferma l'assegno divorzile in favore di *CP_1* rigettando sia la domanda di revoca proposta da *Parte_1* sia la domanda di aumento proposta da [...] *CP_1*

- spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.02.2024

Il Giudice estensore

Filomena Albano

Il Presidente

Marta Ienzi